

한국남동발전(주) 상임감사위원

시 정 요 구

【1】

제 목 주주대여금 이자 조기 회수 필요

관 련 부 서 ○○○본부 ●●●●처 * * * * 부

조 치 부 서 ○○○본부 ●●●●처 * * * * 부

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 C 수도인 D에서 남동쪽으로 167km 떨어진 A주 B시 에서 설비용량 102MW E 수력 발전사업을 건설 및 운영하고 있으며, 총 사업비 중 70%는 PF대출로 30%는 자본금으로 조달하였고 가, 나, 다)(이하 “출자자들”이라 한다)이 지분을 출자하여 F(이하 “F”라 한다)를 설립하였다.

한편 20xx. xx. xx. PF대출을 위한 금융약정을 대주단과 체결하면서 C 정부로부터 전력 요금을 적기에 지급받지 못해 현금흐름에 문제가 발생하여 단기적으로 원리금 상환금액이 부족할 경우 출자자들이 지분율만큼 의무를 부담하는 내용이 포함된 계약서(이하 “계약서 1”이라 한다)를 체결하였다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

출자자들이 대주단과 체결한 계약서 1의 3.1에 따르면 출자자들은 상업운전이 시작되는 20xx년 xx월부터 원리금 상환이 종료되는 20xx년 xx월까지 단기적인 원리금 상환가능금액 부족에 대비한 DSRA(부채상환적립금계좌) 적립 의무

가 지분율만큼 발생하며 해당 금액에 대하여 신용장을 개설하거나 현금으로 납입하여야 한다고 되어 있다.

20xx년 xx월 E 수력 발전사업의 상업운전개시 이후 출자자들은 DSRA적립 의무를 이행하기 위하여 20xx. xx. xx. 신용장을 개설하였으나, 비용 및 수익등을 비교 검토한 후 20xx. xx. xx. 기존의 신용장 개설 대신 만기 x년, 이자율 x%, 만기 일시상환 조건으로 주주대여금을 납입하기로 결정하고 F와 계약(이하 “계약서 2”라 한다)을 C 중앙은행의 승인을 거쳐 체결하였다.

계약서 1에 따라 원리금 상환이 종료되는 20xx년 xx월까지의 DSRA 적립 의무가 소멸되지 않기 때문에 출자자들은 해당 금액만큼 신용장을 개설하거나 기존 주주대여금을 연장해야 하는데 출자자들은 F와 합의 후 기존 계약서 2의 만기를 신규로 x년 연장하고, 이자율도 기존 대비 x%p 상승한 x%로 결정한 후 20xx년 xx월에 만기가 x년 연장된 계약서 2에 대한 승인을 C 중앙은행에 신청하였다.

따라서 기존 주주대여금의 기간 연장으로 출자자들의 DSRA 적립 의무는 충족하였기 때문에 F는 계약서 2에 따라 x년 동안 발생한 이자 비용을 출자자들에게 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 성과감사(2024. 7. 2. ~ 7. 5.)를 통해 출자자들이 납입한 주주대여금에 대하여 F가 지급한 이자 비용을 점검한 결과 2023년 초 C 통화가치 하락으로 인한 환율 및 물가상승으로 인하여 경제위기가 발생함에 따라 C 정부

로부터 외화반출에 대한 승인을 받기 어렵다고 판단한 F는 주주대여금에 대한 이자를 출자자들에게 지급하지 않고 기존 원금에 포함하여 만기를 x년 연장하고 이자율을 x%로 하는 계약을 20xx년 xx월 C 중앙은행에 신청한 사실을 확인하였다.

C 중앙은행은 F가 만기 연장 및 이자율 인상을 신청한 계약서 2에 대하여 1년이 지난 20xx. xx. xx. 승인을 해주었는데 이자율 인상은 받아들였지만, 발생한 이자 비용에 대한 원금 환입 부분은 승인하지 않은 사실을 확인하였다.

주주대여금 납입 및 연장으로 출자자들의 DSRA 적립 의무는 충족되었기 때문에 F는 해당 이자 비용을 출자자들에게 지급하여야 하지만 C 내부 사정으로 인하여 계약서 2의 만기 연장을 시도하면서 이자 비용에 대한 원금 환입을 C 정부에 신청하였으나 1년이 지난 시점에 반려되었고, 결과적으로 F는 계약서 2의 만기 시점인 20xx. xx. xx. 이후 20xx년 xx월 현재까지 출자자들에게 주주대여금에 대한 이자를 지급하지 않고 있는 사실을 확인하였다.

그 결과 우리 회사는 계약서 2에 따라 정당히 받아야 할 주주대여금 이자를 지급받지 못하였고, 20xx. xx. xx. 기준으로 지연이자 발생하여 해당 금액 만큼 현금 흐름이 악화되는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 계약서 2에 따른 주주대여금 이자 비용의 지급 필요성을 인정하고 앞으로 출자자들에게 지연이자를 포함한 이자 비용을 지급

하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●●●●처장은 F가 출자자들에게 미지급하고 있는 주주대여금에 대한 이자와 지연이자를 조속히 회수하시기 바랍니다. (시정)